



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARIF FADILLAH, Lahir di BP Mendoga, 14 September 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Bedukang Kelurahan / Desa Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Natal Ngai S.Sinaga,S.H.,M.H., Folber Panjaitan, S.H., Santun H. Lumbanraja, S.H., Benri Pakpahan, S.H., Parhimpunan Napitupulu, S.Hi., Agus P. Aruan, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/Penasehat Hukum, Para Legal pada **"Law Office DWI NGAI SINAGA, S.H., MH., & Associates"**, yang beralamat di Jl. Sei Rokan Nomor: 90, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, email: dwiassociates26@gmail.com, telp: 0811-615-8686, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PIMPINAN PT. MEGA AUTO FINANCE, beralamat di Gedung Wisma 76 Lantai Dasar, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, diwakili oleh Melly Armeilia, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 30 Tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



kuasa kepada Elton Rajagukguk, S.H., Eka Folmay Gea, S.H., M.H., Rudiansyah Dharmawan, S.H., yang adalah advokat dari LAW FIRM EKA FOLMAY AND PARTNER (EFP LAW FIRM), berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan Letjend S. Parman Nomor 22-24, Palmerah-Jakarta Barat, email Elton_ar@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002/EFP/SK/III/2026, tanggal 3 Maret 2026, selanjut selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2026 dalam Register Nomor: 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (ic.PT. Mega Auto Finance) dengan Jabatan Credit Marketing Officer KPM New Cabang KPM KISARAN MAF / Kisaran, berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor: PMD/2023/06/0000051 tertanggal 1 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Linawaty selaku HC & AMP Director;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



2. Bahwa sebelum dimutasi sebagai Credit Marketing Officer KPM New Cabang KPM KISARAN MAF / Kisaran, Penggugat telah meniti karir di perusahaan Tergugat dengan jenjang karier sebagai CMO JUNIOR di Cabang KPM Medan Used Cars sejak pertama kali bekerja pada tanggal 22 September 2021 ;
3. Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat (2021 – 2025), Penggugat telah mendedikasikan segala kemampuan, loyalitas dan harapan untuk kemajuan perusahaan Tergugat dengan gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.15.043.333,00 (lima belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan dan Penggugat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 22044024994 dan BPJS Kesehatan dengan nomor 0001631517107;
4. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2025 Penggugat menerima surat pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari Tergugat berdasarkan Surat Pemberhentian sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Auto Finance Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Linawaty selaku HC & AMP Director dengan alasan Penggugat tidak memenuhi target yang ditetapkan Tergugat ;
5. Bahwa setelah diberhentikan dari perusahaan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan secara bipartite agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan mediasi secara tripartite kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



7. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan mediasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan (gagal) sehingga pada tanggal 15 Desember 2025 kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan surat Anjuran Nomor 500.15.14/7269 Perihal Anjuran dengan menganjurkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

“Agar Perusahaan PT. Mega Auto Finance / PT. Mega Auto Finance Cabang KPM Medan membayarkan uang kompensasi kepada Pekerja Sdra. Arif Fadillah berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan uang kompensasi dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan = 45 bulan Upah = Rp.15.043.333,00 adalah sebagai berikut:

- Uang Kompensasi proporsional selama masa kerja; $45/12 \times \text{Rp. } 15.043.333,00 = 56.412.498,00$ (lima puluh enam juta empat ratus dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

2. “Agar Perusahaan PT. Mega Auto Finance PT. Mega Auto Finance Cabang KPM Medan memberikan ganti rugi kepada Pekerja Sdra. Arif Fadillah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa terhadap surat Anjuran tersebut Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menuntut agar Tergugat dihukum membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Mega Auto Finance) tanpa memberikan hak-hak Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



hukum, maka hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat terdiri dari Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

10. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur pada BAB IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat (1), ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi sabagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

2) Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah,

3) Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan tempat pekerja/buruh diterima keluarganya bekerja: ke

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

11. Bahwa sesuai ketentuan tersebut sejak diberhentikan dan/atau setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan gugatan aquo diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak memperoleh hak-haknya



sebagai karyawan/pekerja dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan BAB IV Ketenagakerjaan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat (1), ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. *Uang Pesangon, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan rincian 4x Rp. 15.043.333, 00 = Rp.60.173.332,00 (enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;*
- b. *Uang Penghargaan Masa Kerja, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan rincian 2x 15.043.333,00 = Rp.30.086.666,00 (tiga puluh juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);*
- c. *Uang Penggantian Hak, dengan rincian sebagai berikut :*
 - ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja (Bunut Barat ke Kota Kisaran) sebesar Rp.90.000,00 per hari x 25 hari kerja = 2.250.000,00 x 7 bulan = Rp.15.750.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil yakni 11 (sebelas) hari dengan perhitungan $\frac{1}{25} \times \text{Rp.15.043.333,00} \times 11 = \text{Rp. 6.619.066,00}$ (enam juta enam ratus Sembilan belas ribu enam puluh enam rupiah);Total Uang Penggantian Hak adalah sebesar Rp.22.369.066, 00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh enam rupiah);

Total huruf a, b, c, sebesar Rp.112.629.064, 00 (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah);

12. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 menetapkan adanya Upah Proses selama penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap, Tergugat



diwajibkan untuk membayar Upah Proses tersebut, maka patut dan layak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Upah Proses tersebut kepada Penggugat yang diperhitungkan sejak Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 Juli 2025 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak-banyaknya 6 bulan upah x Rp. 15.043.333,00 yakni sebesar Rp.90.259.998,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan Ketentuan BAB IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat (1), ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka patut dan beralasan hukum kirannya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak tersebut kepada Penggugat sejak putusan dibacakan atau setidaknya putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak hampa (*illusoir*), maka cukup beralasan bagi Penggugat agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta atau aset-aset milik Tergugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak, bertentangan dengan Ketentuan BAB IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat 1,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



ayat 2 huruf i, ayat 3 huruf d, ayat 4 huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat tersebut seluruhnya;

16. Bahwa untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar dalil-dalil yang kuat dan bersifat eksepsional beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGABULKAN:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Surat Pemberhentian sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Auto Finance Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 putus dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Surat Pemberhentian sebagai Karyawan Tetap PT. Mega Auto Finance Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 dengan tidak membayar hak-hak Penggugat berupa Uang



Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak bertentangan dengan ketentuan BAB IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat 1, ayat 2 huruf i, ayat 3 huruf d, ayat 4 huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat sesuai ketentuan BAB IV Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ayat 1, ayat 2 huruf i, ayat 3 huruf d, ayat 4 huruf a, b dan c, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

- a.** *Uang Pesangon, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan rincian $4 \times \text{Rp. } 15.043.333,00 = \text{Rp. } 60.173.332,00$ (enam puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;*
- b.** *Uang Penghargaan Masa Kerja, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan rincian $2 \times 15.043.333,00 = \text{Rp. } 30.086.666,00$ (tiga puluh juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);*
- c.** *Uang Penggantian Hak, dengan rincian sebagai berikut :*
 - ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja (Bunut Barat ke Kota Kisaran) sebesar $\text{Rp. } 90.000 \text{ per hari} \times 25 \text{ hari kerja} = 2.250.000,00 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 15.750.000,00$ (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Sisa Cuti Tahunan yang belum diambil yakni 11 (sebelas) hari dengan perhitungan $1/25 \times \text{Rp. } 15.043.333,00 \times 11 = \text{Rp. } 6.619.066,00$ (enam juta enam ratus Sembilan belas ribu enam puluh enam rupiah);



Total Uang Penggantian Hak adalah sebesar Rp.22.369.066, 00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah);

Total huruf a, b, c, sebesar Rp.112.629.064, 00 (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak-banyaknya 6 bulan upah x Rp.15.043.333,00 yakni sebesar Rp.90.259.998,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) *kepada Penggugat sejak putusan dibacakan atau setidaknya putusan aquo memperoleh kekuatan hukum tetap;*

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta atau aset-aset milik Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya Perlawanan maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan mantan karyawan PT Mega Auto Finance cabang KPM Medan dengan jabatan terakhir Credit Marketing Officer;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 terkait upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.15.043.333,00 hal tersebut adalah tidak benar. Yang mana upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.4.105.000,00 dengan komponen gaji pokok, perlu Tergugat sampaikan juga sebelumnya bahwa komponen upah *incentive* bukan merupakan bagian dari upah tetap yang diterima secara rutin oleh Penggugat, melainkan hanya diberikan apabila Penggugat berhasil mencapai target kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan
4. Bahwa Penggugat dalam bekerja diberikan target yang harus dicapai setiap bulannya, dimana apabila mencapai target maka akan mendapatkan insentif sedangkan tidak mencapai target akan diberikan Sanksi berupa surat peringatan sampai pemutusan hubungan kerja;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



5. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan kerja, Tergugat sudah memberikan Surat Peringatan I sampai dengan III sebagai berikut:

- a) Surat Peringatan I yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2025, perihal tidak melakukan survey ke tempat usaha Konsumen;
- b) Surat Peringatan II yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2025, perihal tidak mencapai target performance bulan Februari 2025 (Target: Rp.900.000.000,00 Realisasi: Rp.777.305.18400-);
- c) Surat Peringatan III yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2025, perihal tidak mencapai target performance bulan April 2025 (target: Rp 900.000.000,00 realisasi: Rp.546.343.188,00);

6. Bahwa alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (7) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance yang berbunyi sebagai berikut:

"Seluruh Karyawan wajib untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan dengan baik dan penuh tanggungjawab demi kemajuan usaha Perusahaan, seperti memenuhi target pekerjaan dan/atau standar prestasi kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan";

7. Bahwa Tergugat sudah secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja hal ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance yang terbit 2024-2026 dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (7). Surat Peringatan dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Perusahaan sudah sesuai dan juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut: "Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6



(enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 menerangkan :

1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a) uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

9. Bahwa isi Posita dan Petitum yang ada didalam gugatan Penggugat yang meminta terkait dengan Upah Proses sangatlah tidak berdasar dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, Penggugat terkesan sangat keliru dalam memberikan dalil perihal Upah Proses. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2023 dan merujuk kepada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disebutkan secara khusus dalam poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata pada bagian perdata khusus dalam poin f dinyatakan Pasca Putusan MK Nomor 37 / PUU – IX / 2011 tertanggal 19 september 2011 “terkait dengan upah proses kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak”;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 9/G/2015/PHI. Sby tanggal 29 April 2015 dalam perkara antara PT.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelora Emas (Penggugat) melawan Moch Cholid (Tergugat), terhadap pekerja yang tidak melakukan pekerjaan, maka terhadapnya tidak berhak atas upah selama proses PHK, dimana pertimbangannya secara lengkap dikutip sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April 2014 dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bekerja selama proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 155 jo. Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 10 April 2014 dengan demikian Tergugat tidak berhak mendapat upah selama tidak dipekerjakan oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat memasukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam dalil Penggugat angka 14. terkait dengan pendapat dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan;

b) Bahwa dari objek sita jaminan yang dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan ada barang-barang yang termasuk dalam:

- Perkara hutang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu;
- b. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atau seluruh harta kekayaan Tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya;

c) Bahwa dari uraian diatas terkait sita jaminan (Conservatoir Beslaag) merupakan upaya untuk menahan barang milik Tergugat, namun terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkan dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil dan jika dilihat dari gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dengan sangat keliru mengklarifikasikan permasalahan ini dalam perselisihan hubungan industrial dan hendak melakukan sita jaminan yang sudah jelas diatur didalam Kitab Undang-Undang hukum perdata terkait dengan sita jaminan terbatas pada permasalahan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil; Berdasarkan uraian Tergugat diatas permohonan Penggugat berkenaan dengan adanya sita jaminan pada perkara a quo tidaklah berdasar dan sudah seharusnya dan sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Oleh karena penjelasan diatas dengan demikian seharusnya belum adanya urgensi atas permohonan sita jaminan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menentukan secara tegas, bahwa suatu gugatan tentang uang paksa, yang tuntutananya berupa pembayaran sejumlah uang, haruslah ditolak menurut hukum, yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971, yang pada pokoknya menyatakan 'Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang".
- Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan "Tuntutan akan Uang Paksa (*Dwangsom*) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



hukum karena tidak diperkenankan tuntutan Uang Paksa seberupa Pembayaran sejumlah uang”.

Oleh karena hal diatas tidaklah tepat bilamana Pengugat meminta Uang Paksa (*Dwangsom*);

13. Bahwa Penggugat meminta agar menjalankan putusan ini secara serta merta (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Kasasi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 108 “*Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi*”

14. Bahwa sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum putusan serta merta dijatuhkan, yaitu : a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat ; b) Putusan di dasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde) ; c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ; d) Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik. Oleh karenanya sesuai dengan hal diatas masih belum memenuhi syarat syarat seperti yang dijelaskan dan Majelis Hakim seharusnya dapat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan diatas, perkenankan Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



2. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 jo Pasal 45 ayat (8) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance yang terbit tahun 2024-2026 disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Penggugat untuk seluruh biaya perkara.

Atau :

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan lain yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1.....Fotocopy Surat Keputusan Mutasi Nomor PMD/2023/06/0000051 tertanggal 1 Juni 2023 Perihal SK Mutasi yang dikeluarkan Tergugat (PT.MEGA AUTO FINANCE) Jakarta yang ditandatangani Linawati selaku HC & AMP Director dikirim secara elektronik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Desember 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberhentian Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 Perihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Kontrak PT.Mega Auto Finance, yang dikeluarkan oleh Linawati selaku HC & AMP Director PT.Mega Auto Finance, dikirim secara elektronik, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



4...Fotokopy Surat Nomor 500.15.14/5378 tertanggal 26 September 2025
Perihal Panggilan I/klarifikasi yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;

5.....Fotokopy Surat Nomor 500.15.14/5485 tertanggal 03 Oktober 2025
Perihal Panggilan II yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan, diberi tanda bukti P-5;

6.....Fotokopy Surat Nomor 500.15.14/5986 tertanggal 22 Oktober 2025
Perihal Panggilan III yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan, diberi tanda bukti P-6;

7.....Fotokopy Surat Anjuran Nomor 500.15.14/7269 tertanggal 15
Desember 2025 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan,
diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah dinazegelen
atau dibubuhi materai secukupnya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan
pembandingnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Simon Berlin Pangaribuan, SE,
dan M.Andi Syahputra dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah
atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Simson Berlin Pangaribuan,SE;

- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2021, dan selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan pernah mendapat reward sebagai karyawan terbaik nomor 6 (enam) senasional;
- Bahwa Penggugat diberhentikan pada Juni 2025 dikarenakan habis kontrak;
- Bahwa kontrak pada Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa tahun 2025 pernah terjadi pembatasan penjualan sehingga Penggugat tidak bisa berjualan;
- Bahwa Penggugat belum terima hak-hak apapun dari Tergugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Marketing Penjualan Kredit Mobil, dan Tergugat adalah Kredit Penjualan Mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menerima Surat Peringatan;

2. M.Andi Syahputra;

- Bahwa dulunya Penggugat adalah karyawan Tergugat, dan Tergugat bergerak pada kredit penjualan Mobil;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2021 dan diberhentikan pada Juni 2025;
- Bahwa selama bekerja pada Tergugat, saksi belum pernah menerima Peraturan Perusahaan secara tertulis;
- Bahwa Penggugat belum ada menerima hak-hak apapun atas pemutusan hubungan kerjanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menerima Surat Peringatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1.....Fotocopy Surat Peringatan I No: SP/2025/01/0000957 tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda bukti T-1;
- 2.....Fotocopy Surat Peringatan II No: SP/2025/07/0000377 tanggal 7 Juli 2025, diberi tanda bukti T-2;
- 3...Fotocopy Surat Peringatan III No: SP/2025/07/0000416, tanggal 8 Juli 2025, diberi tanda bukti T-3;
- 4.....Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberhentian sebagai Karyawan Kontrak PT Mega Auto Finance No: 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25, diberi tanda bukti T-4;
- 5.....Fotocopy Performance Penggugat bulan Januari - Mei 2025, diberi tanda bukti T-5;



6.Fotocopy Memo Internal Persetujuan perihal Sanksi Performance CMO, diberi tanda bukti T-6;

7.Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Mega Auto Finance 2024 – 2026, diberi tanda bukti T-7;

8.....Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Mega Auto Finance 2024 – 2026, diberi tanda bukti T-8;

9....Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Juni 2025, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-7, sesuai fotokopynya dan bukti T-4, T-5, T-6, T-9, sesuai print outnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 22 September 2021 sebagai CMO Junior, dan jabatan terakhir adalah Credit Marketing Officer KPM New Cabang KPM Kisaran MAF/Kisaran;
- Bahwa upah terakhir Penggugat adalah Rp.15.043.333,00 terbilang (lima belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2025 Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 Juli 2025;



- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat telah melalui proses bipartit dan tripartit pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat menuntut pesangon 1 (satu) kali ketentuan, penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan karyawan PT Mega Auto Finance dengan jabatan terakhir Credit Marketing Officer dan upah tetap terakhir yang diterima hanya sebesar Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah) sedangkan insentif bukan bagian dari upah tetap;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali melanggar ketentuan perusahaan, khususnya tidak mencapai target kerja dan tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga perusahaan memberikan Surat Peringatan I, II, dan III sebelum akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sah karena telah sesuai dengan Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab-jinawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya sama-sama telah diakui para pihak yaitu jabatan terakhir Penggugat adalah Credit Marketing Officer dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 Juli 2025 yang diterima Penggugat pada tanggal 12 Juli 2025, yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bidende*) serta menentukan (*biselissende*) serta tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dalil-dalil jawaban Tergugat maka yang menjadi sengketa/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah tentang sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta mengenai hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat dan hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak berperkara yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari para pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Anjuran Nomor 500.15.14/7269 tertanggal 15 Desember 2025 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, diketahui bahwa terhadap perselisihan ini telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi akan tetapi tidak mencapai

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, oleh karena itu secara formil gugatan *aquo* haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Tergugat adalah Perusahaan pembiayaan Mobil dan Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 22 September 2021 dengan jabatan awal CMO Junior dan jabatan terakhir adalah Credit Marketing Officer KPM New Cabang KPM Kisaran MAF/Kisaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, tugas Penggugat adalah melakukan penjualan, bahwa penjualan produk perusahaan pembiayaan, menurut pendapat Majelis Hakim salah satu tugas pokoknya adalah menawarkan dan memasarkan produk pembiayaan kendaraan milik Tergugat kepada masyarakat, sehingga pekerjaan tersebut tidak bersifat musiman, sementara, sekali selesai, maupun pekerjaan yang menurut jenis dan sifat kegiatannya akan berakhir dalam waktu tertentu, melainkan dilaksanakan secara terus menerus selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa dengan demikian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama (*core business*) Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang bahwa pekerjaan Penggugat pada Tergugat adalah pekerjaan pokok atau pekerjaan utama serta pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang tersebut pekerjaan Penggugat bukanlah jenis pekerjaan yang dapat dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demi hukum sejak 22 September 2021 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dimaknai sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau sebagai Karyawan Tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Pemberhentian Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 Perihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Kontrak PT.Mega Auto Finance, yang dikeluarkan oleh Linawati selaku HC & AMP Director PT.Mega Auto Finance, identik dengan bukti T-4, bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat diberhentikan sebagai karyawan kontrak terhitung tanggal 12 Juli 2025;

Menimbang bahwa demi hukum sejak 22 September 2021 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dimaknai sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau sebagai Karyawan Tetap, dan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai karyawan kontrak terhitung



tanggal 12 Juli 2025, maka dengan demikian pemutusan hubungan kerja Penggugat dihitung tanggal 12 Juli 2025 sesuai Surat Pemberhentian Nomor 557/PHK/PRF/MCF/HCIR/07/25 tertanggal 10 Juli 2025 Perihal Pemberhentian Sebagai Karyawan Kontrak PT.Mega Auto Finance, yang dikeluarkan oleh Linawati selaku HC & AMP Director PT.Mega Auto Finance (bukti P-3), tidak sah dan batal demi hukum karena dasar PKWT itu telah kehilangan kekuatan hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebelum PKWT Penggugat diakhiri, Penggugat telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali karena Penggugat tidak mencapai target;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-1, T-2, dan T-3 berupa Surat Peringatan I (pertama), II kedua), dan III (ketiiga), masing-masing tertanggal 17 Januari 2025, 7 Juli 2025, dan 8 Juli 2025;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai seluruhnya hanya berupa fotokopi, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, serta tidak didukung oleh alat bukti lain maupun keterangan saksi yang dapat menguatkan kebenaran penerbitan dan penerimaan surat peringatan tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian yang sempurna, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti T-1, T-2, dan T-3 tersebut haruslah dikesampingkan maka dalil Tergugat mengenai pemberian Surat Peringatan kepada Penggugat tidak terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa sejak 12 Juli 2025 Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, dan bahwa oleh karena perselisihan ini hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, maka menurut Majelis Hakim, hubungan kerja antara Penggugat lebih baik putus, dan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada putusan Pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan tanpa kesalahan Penggugat;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa atas pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berhak atas hak-hak normatif berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan, dan uang penggantian hak, sesuai Pasal 156 Ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 40 Ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Menimbang bahwa terkait masa kerja dan upah Penggugat Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 22 September 2021 dan Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat sejak tanggal 12 Juli 2025, maka masa kerja Penggugat adalah dihitung dari 22 September 2021 sampai 12 Juli 2025, yaitu selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Slip Gaji Penggugat bulan Desember 2024, didukung oleh bukti T-9 tentang Slip Gaji Penggugat bulan Juni 2025, upah Penggugat terdiri dari gaji pokok, *incentive*, *tax irregular allowanve*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan yang menyebutkan “komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas :

a. Upah pokok; dan

b. Tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh keluarganya;

Maka dengan demikian upah Penggugat yang dijadikan dasar dalam menghitung hak-hak normatif Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja ini adalah upah pokok Penggugat tahun 2025 yaitu Rp.4.015.000,00 terbilang (empat juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait sisa cuti, Penggugat mendalilkan sisa cuti Penggugat adalah 11 (sebelas) hari dan Tergugat tidak ada secara tegas membantahnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa sisa cuti Penggugat adalah 11 (sebelas) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hak-hak normatif Penggugat yang harus dibayar Tergugat akibat berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Uang pesangon

$$1 \times 4 \times \text{Rp.4.015.000,00} = \text{Rp.16.060.000,00}$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 2 \times \text{Rp.4.015.000,00} = \text{Rp.8.030.000,00}$$

c. Uang penggantian hak berupa sisa cuti yang dapat diuangkan

$$1/25 \times \text{Rp.4.015.000,00} \times 11 = \text{Rp.1.766.600,00}$$

Total uang pesangon Rp.16.060.000,00 + uang penghargaan masa kerja Rp.8.030.000,00 + uang penggantian hak berupa sisa cuti yang dapat diuangkan Rp.1.766.600,00 adalah sejumlah Rp.25.856.600,00 terbilang (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) haruslah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya tentang pembayaran upah proses kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi PKWTT sejak awal bekerja, dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pekerja tidak berhak atas upah proses, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta atau asset-aset milik Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 227 HIR/261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975, telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila Majelis Hakim akan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim, petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya tentang menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah),, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu penghukuman uang paksa (*dwangsom*) apabila hal tersebut diminta oleh Penggugat, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pemenuhan penghukuman tersebut dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa (*vide* Pasal 606 a Rv);

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa selanjutnya yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (vide: Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972);

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam perkara aquo meminta penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut menjadi tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang pada pokoknya tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 53 Rv, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai tata cara penjatuhan putusan serta merta;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 53 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



2001, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 8 (delapan) tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan bahwa nilai gugatan diatas Rp.150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena putusan Pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangan penggantian hak berupa sisa cuti yang dapat diuangkan adalah bertentangan dengan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 40 Ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berupa sisa cuti yang diuangkan adalah sejumlah Rp.25.856.600,00 terbilang (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.451.600,00 terbilang (empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rapnauli Purba, S.H., M.H., dan Masdalena Lubis, S.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rapnauli Purba, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.,



Masdalena Lubis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.150.000,00
3.	Redaksi	Rp.10.000,00
4.	Ongkos Panggil	Rp.151.600,00
5.	Materai	Rp.10.000,00
6.	Sumpah	<u>Rp.100.000,00</u>
Jumlah		Rp.451.600,00

Terbilang (empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).